ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЕННЫХ СУДАХ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ[1]

А.Ф. Воронов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ)[2] применяется на практике российскими судами, в том числе и военными, уже несколько месяцев. Как и предполагалось, начало рассмотрения административных дел выявило определенные проблемы процессуального правоприменения, проявило такие особенности административного судопроизводства, на которые ранее внимания не обращалось.

В печати появились работы, посвященные административному судопроизводству по КАС РФ, как в виде учебников: специально по административному судопроизводству[3], судопроизводству в качестве составляющей «административного процесса»[4], так и в виде больших научных статей, посвященных важным теоретическим проблемам: формам защиты права, отраслевой принадлежности норм КАС РФ и т. д.[5] Не была обойдена вниманием проблема административного судопроизводства и в журнале «Право в Вооруженных Силах»[6].

Однако многие практические вопросы, вызывающие интерес, остались до сих пор нераскрытыми. Исправлению данного положения, насколько это возможно, и посвящена настоящая статья.

Напомним, что в указанной выше предыдущей статье автора по рассматриваемой теме освещались вопросы специализированной и родовой подсудности административных дел военным судам; административного и гражданского процессуального порядка защиты прав и свобод военнослу-

[1] Настоящая статья, по сути, является развитием и углублением анализа особенностей рассмотрения административных дел в военных судах, который дан в следующей статье: *Воронов А.Ф.* Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и рассмотрение административных и гражданских дел военными судами // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 8. С. 34 – 42.

[2] Федеральный закон «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ; Федеральный закон «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ; Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ.

[3] Административное судопроизводство: учеб. для студентов высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / под ред. В.В. Яркова. М., 2016.

[4] *Зеленцов А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И.* Административно-процессуальное право России: учеб. для бакалавриата и магистратуры. М., 2016.

[5] См., напр.: *Овсепян Ж.И.* Кодекс административного судопроизводства как рубежный этап в истории судебной и административной реформ в России // Вестн. юрид. факультета Южного федер. ун-та. 2015. № 2 (4). С. 7 – 19; *Сахнова Т. В.* Достижимо ли единство цивилистического процесса? (в контексте концепции единого ГПК РФ и Кодекса административного судопроизводства) // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 4. С. 3 – 10.

[6] Помимо упомянутой выше статьи, см., напр.: *Корякин В.М.* Административный иск как средство защиты нарушенных прав и интересов военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 5. С. 32 – 36; *Корякин В.М.* Коллективные формы защиты прав военнослужащих // Там же. № 8. С. 9 – 13.

жащих; возможности рассмотрения в рамках одного дела требований, возникающих из гражданских и публичных правоотношений; государственной пошлины; порядка подачи административного иска; сторон в административном судопроизводстве; доказывания; сроков рассмотрения дел; представительства и др.

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при рассмотрении административных дел, а также особенности административного судопроизводства, которые не нашли отражения в указанной статье.

Начнем со *сроков*. Хотя сроки рассмотрения дел по самой распространенной категории административных дел – об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти…(гл. 22 КАС РФ) – были увеличены с 10 дней до 1 месяца (в судах низшего уровня) (ст. 226 КАС РФ), суды сталкиваются с определенными трудностями.

С учетом того что вопрос о принятии административного искового заявления к производству суда рассматривается судьей единолично в течение *трех дней* со дня поступления административного искового заявления в суд (ст. 127 КАС РФ), информация о принятии административного искового заявления, жалобы или представления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за *пятнадцать дней* до начала судебного заседания (ч. 7 ст. 96 КАС РФ), а также с учетом наличия нерабочих дней, у судьи остается совсем немного времени для полноценной подготовки дела к судебному разбирательству. Достаточно сложно за оставшиеся 8 – 10 дней совершить такие процессуальные действия: направить административному ответчику и заинтересованному лицу копии административного искового заявления и приложенных к нему документов (ч. 7 ст. 125 КАС РФ), если они не были направлены, и установить разумный срок для представления в суд возражений в письменной форме; вызвать стороны, их представителей и разъяснить им процессуальные права и обязанности, последствия совершения или несовершения сторонами процессуальных действий в установленный процессуальный срок; опросить административного истца, административного ответчика, их представителей по существу заявленных требований и возражений; при необходимости оказать лицам, не обладающим властными и иными публичными полномочиями, содействие в представлении доказательств и истребовать их; истребовать доказательства по своей инициативе, при необходимости провести предварительное судебное заседание и т. д.

Возможно, следует подумать, так ли уж необходим именно 15-дневный срок размещения информации.

Вызывает вопросы и срок рассмотрения дела при *переходе к упрощенному (письменному) производству*. Нередко 10-дневный срок рассмотрения, предусмотренный ч. 6 ст. 292 КАС РФ, выходит за пределы общего месячного срока рассмотрения дела. И судьи, для которых рассмотрение дела в срок является важным показателем их работы, не рискуют выходить в данном случае за пределы общего срока, а также продлевать сроки рассмотрения в порядке ч. 2 ст. 141 КАС РФ, так как там речь идет о «сложных» делах. Видимо, желательно разъяснить (в законе либо в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации), что при переходе с обычного на упрощенный порядок рассмотрения дел суммарный срок рассмотрения дела может превышать общий срок рассмотрения, установленный для той или иной категории дел.

Неким сюрпризом явилось то, что КАС РФ не содержит такого института, как *продление процессуального срока* судом: «Назначенные судом процессуальные сроки могут быть продлены судом» (ст. 111 ГПК РФ). Кому помешал этот институт – не совсем понятно. Восстановление пропущенно

го процессуального срока – это довольно сложная, продолжительная процедура (ст. 95 КАС РФ). Что плохого в том, что судья своим определением без лишней волокиты продлит, к примеру, назначенный срок оставления иска без движения, не ясно. Возможно, указанный институт следует восстановить.

Следует восстановить и еще одно понятие, по неведомой причине «утраченное» в КАС РФ. Это *перерыв* судебного разбирательства (заседания).

Сначала судьи, не обнаружив статьи о перерыве, даже сомневались в том, можно ли вообще объявлять перерыв в заседании. Возникает вопрос: что авторы КАС РФ имели в виду, убирая данный институт: то, что действительно перерывы объявлять нельзя или что-то иное? Но некоторые административные дела слушаются достаточно долго. Перерыв бывает необходим для проветривания помещения, для отдыха, на обед и т. д. Видимо, перерыв объявлять можно, хотя бы по аналогии закона (ч. 4 ст. 2 КАС РФ). Но какие нормы применять: ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ? Ведь между ними имеются весьма существенные различия. Например, в арбитражном и уголовном процессе нет принципа непрерывности судебного разбирательства, а дело после отложения при возобновлении судебного разбирательства продолжает слушаться с того момента, на котором оно было отложено. В гражданском процессе действует принцип непрерывности, и после отложения дела разбирательство по общему правилу начинается снова. В ч. 7 ст. 152 КАС РФ содержится подобное же положение, касающееся отложения. Видимо, нормы ГПК РФ в данном контексте «ближе» к нормам КАС РФ и должны применяться по аналогии приоритетно. Однако, думается, как отмечалось, следует восстановить институт перерыва судебного разбирательства (заседания).

КАС РФ утратил еще несколько важных институтов, и снова по неизвестной причине.

Так, КАС РФ не содержит статьи, подобной ст. 208 ГПК РФ, – *«Индексация присужденных денежных сумм»*. В соответствии с указанной нормой (ч. 1) «по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда». При наличии такой категории дел, как дела о взыскании обязательных платежей и санкций (гл. 32 КАС РФ), отсутствие подобной нормы представляется ошибочным. Можно ли индексацию распространить на иные категории дел, в частности на дела гл. 22 КАС РФ, вопрос достаточно спорный, хотя практика индексации денежного довольствия имела место.

«Исчезла» из КАС РФ и норма о *цене иска*, что также можно считать ошибкой при наличии вышеуказанной категории дел.

Однако проблема еще и в том, что норма ГПК РФ о цене иска непосредственным образом влияла (и влияет) на правила определения суммы государственной пошлины по делам. Из нормы п. 10 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ: цена иска определяется «по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требований, исходя из каждого требования в отдельности» в совокупности с нормой подп. 1 п. 1 ст. 333^{20} НК РФ: «при подаче исковых заявлений, а также административных исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера» делался и делается вывод о том, что при подаче иска, в котором содержится несколько требований, государственная пошлина по делу определяется как сумма пошлин по каждому требованию в отдельности. Представляется, что это положение следует закрепить и в нормах КАС РФ. Нередки случаи, когда в административных ис-

ках в военные суды содержится несколько (иногда значительное количество) требований, а государственная пошлина уплачивается как за одно требование[7].

Видимо, следует помнить о том, что суды фактически исполняют функции налогового агента, а государственная пошлина, как часть судебных расходов, выполняет и задачи предупреждения и пресечения злоупотребления основными участниками судопроизводства их процессуальными правами[8], а также пополнения государственного бюджета.

Возникают определенные вопросы по поводу *второго ответчика*. В соответствии с ч. 2 ст. 221 КАС РФ к участию в административном деле об оспаривании решения, действия (бездействия) должностного лица, государственного или муниципального служащего в качестве второго административного ответчика привлекается соответствующий орган, в котором исполняют свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий. Когда оспариваются действия первого лица (главы) органа, например министра, суд вынужден привлекать министерство в качестве второго ответчика. Получается, что это лицо вправе выступать и от себя лично, и от имени второго ответчика. Кому это нужно? Видимо, данный случай надо предусмотреть особо.

Практически сразу же возник вопрос о том, должны ли адвокаты приносить в суд *диплом о высшем юридическом образовании* (ч. 3 ст. 55 КАС РФ), хотя норма предельно ясна: «Представители должны представить суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия». И адвокаты понесли в суды оригиналы дипломов, поскольку никаких исключений из общего правила КАС РФ (пока) не предусматривает.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г.) (вопрос 16) имеется следующее разъяснение:

«Согласно ч. 3 ст. 55 КАС Российской Федерации представители должны представить суду документы, удостоверяющие их статус и полномочия. При этом ч. 4 ст. 57 данного Кодекса устанавливает, что полномочия адвоката на ведение административного дела в суде в качестве представителя удостоверяются в соответствии с федеральным законом.

В силу п. 2 ст. 6 Закона об адвокатуре в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности.

Согласно п. 3 ст. 15 Закона об адвокатуре удостоверение адвоката является единственным документом, подтверждающим статус адвоката.

Исходя из изложенного, полномочия адвоката в административном процессе подтверждаются доверенностью на представление интересов доверителя, а его статус – соответствующим удостоверением.

Вместе с тем, по смыслу ч. 4 ст. 54, ч. 4 ст. 57, ч. 6 ст. 277 КАС Российской Федерации и ст. 6 Закона об адвокатуре, при назначении судом административному ответчику в качестве представителя адвоката его полномочия подтверждаются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.

Кроме того, адвокаты, привлеченные до 15 сентября 2015 г. к участию в деле, возникающем из административных и иных публичных правоотношений, в силу ч. 5 ст. 53 ГПК Российской Федерации могут выступать в качестве представителя при предъявлении ордера.

При этом адвокат не обладает полномочиями, которые, исходя из смысла ч. 2 ст. 56 КАС Российской Федерации могут под-

[7] Ранее такая практика имела место при подаче заявлений по делам, возникающим из публичных правоотношений по ГПК РФ.
[8] Гражданский процесс: учеб. / под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 221 (автор главы – Н.С. Бочарова).

тверждаться лишь указанием на них в доверенности».

Важное разъяснение, хотя местами достаточно спорное, особенно в силу того, что существовал определенный период времени, когда адвокатом могло стать и лицо, не имеющее высшего юридического образования, но имеющее, к примеру, ученую степень по юридической специальности.

«Заодно» в указанном Обзоре упомянуты и прокуроры (вопрос 17):

«В соответствии с ч. 3 ст. 55 КАС Российской Федерации представители должны представить суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия.

Согласно положениям ст.ст. 37, 39 указанного Кодекса прокурор относится к лицам, участвующим в деле, и не является представителем. Следовательно, при участии прокурора в административном судопроизводстве на основании названных статей КАС Российской Федерации он не обязан представлять суду документы о своем образовании.

Вместе с тем, по смыслу ч. 2 ст. 55 КАС Российской Федерации не исключается участие прокурора в административном деле в качестве представителя органа прокуратуры.

В соответствующих случаях судам следует иметь в виду, что в силу п. 1 ст. 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

Таким образом, по смыслу изложенной правовой нормы и ч. 2 ст. 55 КАС Российской Федерации в их системном толковании, прокуроры, участвующие в административном деле в качестве представителей органов прокуратуры, также не обязаны представлять суду документы о своем образовании».

При таком подходе и представитель-судья, и представитель-нотариус, видимо, также не обязаны предъявлять диплом о высшем образовании?

Что касается прокурора, то следует отметить, что формулировка ч. 7 ст. 39 КАС РФ несколько отличается от формулировки ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. Сравните: «Прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по административному делу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Прокурор не дает заключение по административному делу, если административное дело возбуждено на основании его административного искового заявления»; «Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий».

На практике при действии нормы ГПК РФ прокурор нередко привлекался к участию в деле об оспаривании увольнения с военной службы. Таким образом, фактически норма КАС РФ снизила гарантии защиты прав по делам о восстановлении на военной службе.

И чтобы закончить про прокурора, еще одно замечание.

Части 5 и 6 ст. 39 (а также чч. 6 и 7 ст. 40) КАС РФ по-новому (по сравнению со ст.ст. 45 – 47 ГПК РФ) регулируют некоторые вопросы отказа от иска. В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов *неопределенного круга лиц*, являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений, рассмотрение административного дела по существу продолжается. В случае если отказ прокурора от административного иска связан *с удовлетворением* административным ответчиком заявленных требований, суд принимает такой отказ и *прекращает* производство по административному делу.

В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав,

свобод и законных интересов гражданина, суд оставляет соответствующее *заявление без рассмотрения*, если гражданин, обладающий административной процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе от административного иска. В случае отказа этих лиц от административного иска суд принимает отказ от него, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные интересы других лиц, и прекращает производство по административному делу.

Данные нормы выглядят последовательными и логичными.

Процессуальные *штрафы* в КАС РФ существенно повышены по сравнению с ГПК РФ, что также не вызывает возражений. Размер судебного штрафа, налагаемого на орган государственной власти, иной государственный орган, не может превышать ста тысяч рублей, на орган местного самоуправления, иные органы и организации, которые наделены отдельными государственными или иными публичными полномочиями, – восьмидесяти тысяч рублей, на организацию – пятидесяти тысяч рублей, на должностное лицо – тридцати тысяч рублей, на государственного или муниципального служащего – десяти тысяч рублей, на гражданина – пяти тысяч рублей (ст. 122 КАС РФ).

Если *извещение* с помощью *СМС-сообщений* применяется в гражданском процессе на основании нескольких постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, то в КАС РФ это закреплено на уровне закона: «Лицо, участвующее в деле, с его согласия может извещаться путем отправки ему СМС-сообщения или направления извещения или вызова по электронной почте. Согласие лица, участвующего в деле, на извещение посредством СМС-сообщения либо по электронной почте должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными об этом лице и его согласием на уведомление такими способами указывается номер его мобильного телефона или адрес электронной почты, на которые направляется извещение» (ст. 96 КАС РФ).

Выработанный в своей основе англо-саксонской системой права *групповой иск* (class action – США, group litigation – Англия) появился сначала как институт в АПК РФ, а теперь – и в КАС РФ. Отдельные авторы рекомендуют его как средство защиты и военнослужащим[9]. Наличие группового иска в КАС РФ вызывает вопросы разного порядка. Дело в том, что этот иск является более или менее эффективным средством защиты именно *частных* субъективных прав, позволяющим без особой волокиты получить определенную материальную компенсацию при массовом их нарушении (например, при защите прав потребителей). Зачем нужен групповой иск при защите субъективных *публичных* прав и при наличии института *соучастия* в редакции как ГПК РФ, АПК РФ, так и КАС РФ – не вполне понятно.

В соответствии со ст. 42 КАС РФ граждане, являющиеся участниками административных или иных публичных правоотношений, иные лица в случаях, указанных в федеральном законе, вправе обратиться с коллективным административным исковым заявлением в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. Основанием для такого обращения является наличие следующих условий:

1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа ее членов, затрудняющие разрешение требований потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в порядке совместной подачи административного искового заявления (соучастия) в соответствии со ст. 41 КАС РФ (соучастие);

[9] *Корякин В.М.* Коллективные формы защиты прав военнослужащих. С. 9 – 13.

2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы соответствующих требований;

3) наличие общего административного ответчика (административных соответчиков);

4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав.

В конце статьи остановимся на главных особенностях производства по административным делам в суде *апелляционной инстанции.*

Во-первых, с 15 сентября 2016 г. жалобу (представление) (как и иск) можно будет подать посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 7 ст. 299 КАС РФ).

Во-вторых, в ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции (как и в первой инстанции) ведется аудиопротоколирование и составляется протокол в письменной форме.

В-третьих (мне кажется, самое важное), центральная норма, определяющая порядок проведения судебного заседания (разбирательства), – ч. 6 ст. 307 КАС РФ сформулирована несколько иначе, чем аналогичная норма ГПК РФ (ч. 3 ст. 327). КАС РФ: «После объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, если им принесено апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, их представителей суд апелляционной инстанции при наличии соответствующих ходатайств или *по своей инициативе исследует* (здесь и далее в цитатах курсив мой. – *А. В.*) имеющиеся в административном деле доказательства и принятые им новые доказательства». ГПК РФ: «После объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, если им принесено апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, их представителей суд апелляционной инстанции при наличии соответствующих ходатайств *оглашает* имеющиеся в деле доказательства, после чего переходит к исследованию новых принятых судом доказательств».

Принципиальная разница. Делается попытка уйти от аморфных формулировок типа «оглашает» к понятному термину «исследует», а также упоминается инициатива суда. Таким образом, законодатель напоминает правоприменителям, что апелляция – это во всем мире *повторное рассмотрение дела*, а не быстрая проверка судебного акта без исследования доказательств.

В-четвертых, КАС РФ устанавливает следующее правило (ч. 1 ст. 308): суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело *в полном объеме* и *не связан* основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. Оно значительно отличается от соответствующей нормы ГПК РФ (ч. 1 ст. 327^1).

В-пятых (и это не менее важно), в самом КАС РФ (а не в постановлении Верховного Суда Российской Федерации или Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации) прямо закреплена возможность направления дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение (п. 3 ст. 309): по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе отменить решение суда и *направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции* в случае, если административное дело было рассмотрено судом в незаконном составе, или если административное дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, или если судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле.

Наконец, в ст. 312 КАС РФ ясно определен порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления, поступивших после рассмотрения административного дела.